

PUTUSAN
Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 3574045209590002, Tempat/Tanggal Lahir Malang, 12 September 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3574040609500002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 06 September 1950, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 April 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Prob, tanggal 19 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (siri) dengan seorang laki-laki yang bernama Hariyono bin Tjaban pada tanggal 12 Desember 1980 di KOTA PROBOLINGGO (rumah Pemohon);

2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang menikahkan bernama Kyai Nasir (alm), yang bertindak wali nikah bapak Slamet (Ayah Kandung Pemohon), dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Hosim dan Bapak Achmad Djufri, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) telah dibayar tunai;
3. Bahwa suami Pemohon (Hariyono bin Tjaban) tidak mempunyai saudara kandung (anak tunggal) dan hanya mempunyai seorang sepupu yaitu anak kandung dari pamannya, dimana dalam permohonan ini didudukkan sebagai Termohon;
4. Bahwa ayah dan ibu dari suami Pemohon telah meninggal dunia;
5. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Pemohon I berstatus Perawan umur 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Jejaka umur 22 tahun;
6. Bahwa Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap di KOTA PROBOLINGGO dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Yunus Adi Saputro, Laki-laki, lahir tanggal 06 April 1986;
8. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2018 suami Pemohon (Hariyono bin Tjaban) telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-16082018-0004 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;
9. Bahwa hingga saat ini Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
10. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Nikah Kantor Agama Kecamatan yang bersangkutan karena pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara siri;

11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini disamping untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**Hariyono bin Tjaban (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1980 di KOTA PROBOLINGGO (rumah Pemohon);
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan penetapan ini untuk dicatatkan pernikahan Pemohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mudjiati Nomor 3574045209590002 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor

Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mudjiati Nomor 3574041608180002 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Hariyono Nomor : 470/876/425.504.1/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Djufri Nomor 3574040609500002 tanggal 25 Maret 2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Hosyim Nomor 3574053110660001 Tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hariyono Nomor 3574-KM-16082018-0004 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.5;
6. Asli surat keterangan Nomor : B-27-Kua.13.26.01/Pw.01/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.6

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Abdul Hamid Gg. 2 Abu Hasan RT. 01 RW. 01 Kelurahan Jrebeng lor kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Hariyono Bin Tjaban;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban menikah pada hari Jumat tahun 1980 di Jalan Ir. H. Juanda RT. 001 RW. 002 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo (rumah Pemohon);
- Bahwa saksi hadir sebagai undangan (kenduri) dan namun tidak menyaksikan prosesi ijab qobul pernikahannya Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mas kawin pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Hariyono Bin Tjaban dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dan almarhum Hariyono Bin Tjaban belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan almarhum Hariyono Bin Tjaban belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan disamping untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Hariyono Bin Tjaban;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban menikah pada hari Jumat bulan Desember tahun 1980;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Slamet sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama bapak Hosyim dan Achmad Djufri dengan Mas

kawinnya berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) telah dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan almarhum Hariyono Bin Tjaban berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Hariyono Bin Tjaban dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Hariyono Bin Tjaban telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Hariyono Bin Tjaban belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan disamping untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya;

3. **SAKSI 3**, umur 48 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban dilaksanakan, karena saat itu masih berusia 4 (empat) tahun dan diajak oleh Pakde pada saat menghadiri pernikahan Pemohon;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mas kawin pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui status Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Hariyono Bin Tjaban dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dan almarhum Hariyono Bin Tjaban telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan almarhum Hariyono Bin Tjaban belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan disamping untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya;
4. **Sumiati binti Wahab**, umur 69 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Gg. Gangsiran No. 10 RT. 002 RW. 013 Kelurahan Kebonsari kulon Kecamatan Kanigaran

Kota Probolinggo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Hariyono Bin Tjaban;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban menikah pada tahun 1980;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Slamet sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama bapak Hosyim dan Achmad Djufri dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) telah dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan almarhum Hariyono Bin Tjaban berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Hariyono Bin Tjaban dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Hariyono Bin Tjaban telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak, namun Pemohon mempunyai anak angkat;

- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Hariyono Bin Tjaban belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban tinggal di Tisnonegaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon yang bernama almarhum Hariyono Bin Tjaban tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan disamping untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan disamping untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya; yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.6, serta 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *jo.* Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban, keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan keempat Saksi pemohon tidak mengetahui tanggal pernikahan Pemohon disebabkan kelupaannya karena kejadian tersebut terjadi cukup sangat lama dan senyatanya keempat Saksi Pemohon hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, Hakim berperasangka telah terjadi pernikahan Pemohon dengan almarhum haryono pada tanggal 12 Desember 1980 sesuai dengan ketentuan pasal 1922 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan 4 (empat) orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Probolinggo;

2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban telah menikah pada tanggal 12 Desember 1980 di KOTA PROBOLINGGO (rumah Pemohon) akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Slamet sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama bapak Hositym dan Achmad Djufri dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) telah dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan almarhum Hariyono Bin Tjaban berstatus jejaka, dan antara Pemohon dengan Hariyono Bin Tjaban tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban dan disamping untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Probolinggo;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kota Probolinggo;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban dan disamping untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Probolinggo, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Probolinggo;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Hariyono Bin Tjaban yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1980 di di KOTA PROBOLINGGO (rumah Pemohon) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1980 di di KOTA

PROBOLINGGO (rumah Pemohon), akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتة و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2

ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum Hariyono Bin Tjaban senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon bernama Hariyono Bin Tjaban yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1980 di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini sebagai dasar pencatatan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 19 April 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Nurul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim

Panitera Pengganti

ttd

ttd

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Siti Nurul Jannah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)